



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
ACADEMIA DE BOMBEIRO MILITAR



Direito Constitucional

Curso de Formação de Oficiais BM 2025 – Turma 15

Jorge **Fabricio** dos Santos– CEL PM RR
Instrutor

Jun/2025

O ESTADO BRASILEIRO



Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;

V - o pluralismo político.

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO



Conforme a Constituição Federal de 1988

A organização do Estado brasileiro está prevista no **Título III (arts. 18 a 43)** da CF/88, sob o princípio do **federalismo cooperativo**, em que há **autonomia política, administrativa e financeira** dos entes federativos.

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO



Art. 18 – Estrutura Federativa

A República Federativa do Brasil é formada pela **união indissolúvel** de:

- **União**
- **Estados**
- **Municípios**
- **Distrito Federal**

Todos esses entes são **autônomos**, no âmbito de sua competência (art. 18, caput).

PRINCÍPIOS DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO



- 1. Autonomia** dos entes federativos (art. 18, caput)
- 2. Indissolubilidade da Federação** (art. 1º, caput)
- 3. Princípio da simetria** (aplicação de normas gerais da União aos demais entes)
- 4. Descentralização político-administrativa**
- 5. Poder Constituinte decorrente** (art. 25, §1º – os Estados organizam-se e regem-se por constituições estaduais)

ENTES FEDERATIVOS



Ente	Possui Constituição/Lei Orgânica?	Chefia do Poder Executivo	Competência Legislativa
União	Constituição Federal	Presidente da República	Interesse nacional
Estados	Constituição Estadual	Governador	Interesse regional
Municípios	Lei Orgânica Municipal	Prefeito	Interesse local
Distrito Federal	Lei Orgânica do DF	Governador do DF	Competência estadual e municipal (art. 32)

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS



Fundamento: arts. 21 a 24 e 30 da CF/88

A CF/88 estabelece a **distribuição de competências legislativas e administrativas** entre os entes federativos para evitar conflitos e garantir equilíbrio federativo.

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS



1. Competência Exclusiva da União – art. 21 (Execução administrativa de interesse nacional)

Ex.:

- Declaração de guerra e celebração da paz (inc. II)
- Manutenção das Forças Armadas (inc. IV)
- Emissão de moeda (inc. VII)

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS



2. Competência Privativa da União – art. 22

- (Legislar sobre determinados temas)

Ex.:

- Direito civil, comercial, penal, eleitoral (inc. I)
- Trânsito e transporte (inc. XI)
- Sistema monetário e de medidas (inc. VI)

Pode ser **delegada aos Estados** mediante **lei complementar federal** (art. 22, parágrafo único).

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS



3. Competência Concorrente – art. 24

(União, Estados e DF legislando sobre os mesmos temas)

A União legisla **normas gerais**; os Estados e o DF podem legislar **suplementarmente**.

Ex.:

- Direito tributário, financeiro, penitenciário
- Proteção do meio ambiente
- Defesa do consumidor.

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS



4. Competência Residual dos Estados – art. 25, §1º

Os Estados possuem competência **para legislar sobre assuntos de interesse regional** que não sejam vedados pela CF ou atribuídos à União.

5. Competência dos Municípios – art. 30

Ex.:

- Legislar sobre **assuntos de interesse local** (inc. I)
- Suplementar a legislação federal e estadual no que couber (inc. II)
- Promover o adequado ordenamento territorial (inc. VIII)

FUNÇÕES DO ESTADO



As **funções do Estado** (também chamadas de **poderes estatais**) correspondem às atividades essenciais que o Estado exerce para garantir a ordem, a justiça e o bem-estar da sociedade. Cada função tem um objetivo específico e é atribuída a um dos **três Poderes clássicos**, segundo o princípio da **separação dos poderes**, formulado por **Montesquieu**, na obra *O Espírito das Leis* (1748).

FUNÇÕES DO ESTADO



Art. 2º São **Poderes** da União, independentes e harmônicos entre si, o **Legislativo**, o **Executivo** e o *Judiciário*.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

- I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
- II - garantir o desenvolvimento nacional;
- III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
- IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

FUNÇÕES DO ESTADO



As funções do Estado são os meios pelos quais o Estado organiza e exerce sua autoridade e soberania, dividindo-se em três grandes áreas de atuação:

Função	Descrição	Órgão que a exerce
Legislativa	Criar, modificar e revogar leis	Poder Legislativo
Executiva	Aplicar as leis, governar e administrar o Estado	Poder Executivo
Jurisdicional	Interpretar e aplicar as leis na solução de conflitos	Poder Judiciário

FUNÇÕES DO ESTADO



"A divisão funcional do poder não significa isolamento, mas especialização, sendo possível que um mesmo órgão exerça funções típicas e atípicas."

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 2023.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS



Separação dos Poderes:

Cada poder é independente e harmônico em relação aos outros (Art. 2º da Constituição Federal Brasileira de 1988).

Sistema de Freios e Contrapesos (*Checks and Balances*):

Cada poder controla e limita os excessos dos demais, garantindo o equilíbrio institucional.

TIPOS DE FUNÇÕES



Funções Típicas:

São as funções **principais, características** de cada Poder.

Funções Atípicas:

São aquelas que um Poder exerce de forma **excepcional, sem invadir a competência típica de outro** (exemplo: o Legislativo administrando seus servidores, o Executivo legislando por meio de medidas provisórias).

PODER LEGISLATIVO



Função típica:

- **Legislar** (elaborar, alterar e revogar leis)
- **Fiscalizar** os atos do Executivo (controle político-administrativo)

Funções atípicas:

- **Função administrativa:** gestão interna da estrutura legislativa (ex.: concurso público para servidores, administração de pessoal)
- **Função jurisdicional:** julgamento interno de seus membros em casos específicos (ex.: cassação de mandato parlamentar, processos disciplinares)

PODER EXECUTIVO



Função típica:

- **Administrar** (execução das políticas públicas, gestão de bens e serviços públicos)

Funções atípicas:

- **Função legislativa:** edição de medidas provisórias, decretos regulamentares e, em casos específicos, leis delegadas
- **Função jurisdicional:** atuação em situações como processo administrativo disciplinar, decisões em processo fiscal ou tributário, mas sempre sem o caráter de coisa julgada típica do Judiciário

PODER EXECUTIVO



Função típica:

- **Julgar** (solucionar conflitos de interesses com força de coisa julgada, com base na Constituição e nas leis)

Funções atípicas:

- **Função administrativa:** gestão do próprio funcionamento (ex.: concursos públicos, nomeação de servidores, licitações para estrutura física dos tribunais)
- **Função legislativa:** elaboração de regimentos internos para organizar seu funcionamento